

Por fim, dos resultados consignados nos balanços e do exame "in loco" nos documentos de receita e despesa, destacam-se que os atos e fatos da administração estão em consonância com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Desse evento cabe destaque os seguintes:

As contas da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, exercício financeiro 2001, foram colocadas à disposição dos contribuintes, conforme exigência constitucional - artigo 209 da Constituição do Estado, não havendo nenhum questionamento sobre os seus registros.

O Balanço Geral e os Balanços mensais foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado dentro do prazo estabelecido no artigo 208 e § 1º do artigo 209 da Constituição do Estado.

A abertura de créditos suplementares e especiais obedeceu aos limites fixados no orçamento, bem como foram devidamente autorizados em leis específicas.

As disponibilidades de caixa são depositadas e movimentadas no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, portanto, satisfazendo a exigência prevista no § 3º, do artigo 164 da Constituição Federal, combinado com o artigo 43, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os gastos com pessoal alcançaram o percentual de 22,06% (vinte e dois virgula zero seis por cento) das receitas correntes líquidas, satisfazendo as exigências dos artigos 19 e 20 inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, acima do limite máximo de 26,29% (vinte e seis virgula vinte e nove por cento) estabelecido no artigo 71 da mesma Lei complementar.

Foi aplicado nas ações e serviços de saúde o percentual de 16% (dezesseis por cento), do produto das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais, satisfazendo a exigência da Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000.

Foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino o percentual de 29,11% (vinte e nove virgula onze por cento), da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências satisfazendo a exigência do artigo 212, da Constituição Federal, acima dos 25% (vinte e cinco por cento) exigido.

Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF) foram devidamente contabilizados.

O Município aprofundou 68,93% (sessenta e oito virgula noventa e três por cento) da receita proveniente do FUNDEF na valorização dos profissionais do magistério, atendendo aos artigos 2º e 7º, da Lei nº 9.424/96, acima do mínimo de 60% (sessenta por cento) exigido pela mesma lei.

Os bens patrimoniais estão codificados e identificados, conforme prescreve o artigo 94, da Lei nº 4.320/64.

Os recursos financeiros repassados à Câmara Municipal de Vereadores estão em consonância com o § 2º, do artigo 29-A, da Constituição Federal.

A Procuradoria de Justiça junto ao Tribunal de Contas do Estado, pelo Parecer nº 10.840, datado de 31 de outubro de 2002, da lavra do ilustre procurador de justiça Dr. Mauro Dellino Cesar, louvando-se nas informações contidas no Relatório Técnico de Auditoria Programada, bem como no próprio Balanço Geral, opina pela emissão de Parecer Prévio Favorável com ressalvas, a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã.

Por não mais que dos autos consta:

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, vistos, relatados e discutidos os autos, D E C I D O, acompanhando o voto do conselheiro relator, pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL A APROVAÇÃO com ressalvas das contas do Balanço Geral e dos Balanços dos meses de janeiro a dezembro, exercício de 2001, da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, gestão do prefeito municipal, sr. José Bauer, RG nº 3.608.297-6, CPF nº 461.662.549-20 tendo como co-responsável o técnico contábil sr. Jair Frasson - CRC nº 002.513/MT, visto que os registros contábeis representam satisfatoriamente a posição em 31 de dezembro de 2001, atendendo aos princípios fundamentais da contabilidade aplicados à administração pública - Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 - bem como os resultados das operações estão em consonância com os limites e metas de resultado entre receitas e despesas em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, que estabeleça as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com a ressalva de que o gestor adote medidas saneadoras referentes às falhas apontadas no Relatório Técnico de Auditoria Programada, que é parte integrante do Balanço Geral das contas Vencido, em parte o conselheiro UBIRATAN SPINELLI, que votou pela emissão de Parecer Prévio favorável, sem ressalva.

A Câmara Municipal na sua competência julgadora das contas prevista no § 2º, artigo 31, da Constituição Federal e inciso II, do artigo 210, da Constituição Estadual, deve assegurar o direito de ampla defesa ao Prefeito Municipal, gestor das contas, na forma do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e mais que as contas sejam julgadas no prazo de 60 (sessenta) dias do seu recebimento, conforme previsto no inciso III, do artigo 210, da Constituição do Estado.

Julgadas as contas do Poder Executivo pela Câmara Municipal, uma via da decisão a elas pertinente deverá ser enviada a esta Egrégia Corte de Contas, até o último dia do mês subsequente da sua edição, acompanhada do respectivo comprovante da publicidade e da Ata de sessão de julgamento, conforme disposto no artigo 159, da Resolução nº 02 de 21/05/2002 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso).

Participaram da votação os senhores conselheiros ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN SPINELLI, JOSE CARLOS NOVELLI e VALTER ALBANO.

Ausente justificadamente o senhor conselheiro ANTONIO JOAQUIM

ACORDAOS lidos em Sessão Ordinária do dia 06 de novembro de 2002

Processo nº 16.265-5/2002
Interessada ADELIS LUIZA DA SILVA E SILVA
Assunto Aposentadoria Voluntária
Relator CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
ACORDÃO Nº 2.372/2002 ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 10.648/2002, da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 03-TC, publicado no Diário Oficial do Estado de 24/07/2002, e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados a fl. 35-TC de aposentadoria voluntária da Sra. ADELIS LUIZA DA SILVA E SILVA, no cargo efetivo de Professor Classe "C" Nível "06", habilitação Pedagogia/Docência de 1º e 2º Graus, lotada na Secretaria de Estado de Educação, servindo na Escola Estadual "Luciano Monteiro da Silva", município de Várzea Grande, com subsídio correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração contando com 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de serviços prestados, assum discriminados ao Estado, 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, período de 30 03 83 a 17 07 2002, já descontados 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, referente a disposição, sem ônus para o órgão de origem Averbados 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, pelo Despacho nº 288/93/SAD, de 16 07 93 - D.O. de 21 07 93, nos termos da Lei nº 5.027/86 e Decreto nº 2.363/86, conforme períodos, funções exercidas e locais de trabalho, descritos na Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em Curitiba, a 04 09 91, constante do Processo nº 0.067.008-1/93-SAD, fls. 15/23, nomeada pelo Decreto nº 818, de 07 08 84 - D.O. de 07 08 84 (22 horas), transporta para o cargo de professor da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, com jornada única de trabalho de 30 (trinta) horas aulas semanais de trabalho (subsídio constante do Anexo I, da Lei Complementar nº 50/1998), nos termos do artigo 8º § 1º, incisos I e II alíneas "a" e "b" da Emenda Constitucional nº 20 - D.O.U. de 16 12 1998 e artigo 140, parágrafo único, mais os artigos 36 71, inciso III, alínea "c" e 74, todos da Lei Complementar nº 50, de 01 10 1998 regulamentada pelo Decreto nº 1.280, de 12 04 2000, combinado com o artigo 20 da Lei Complementar nº 104, de 22 01 2002 e as disposições do Decreto nº 2.816, de 14 12 1998 - D.O. de 14 12 98
Participaram do julgamento os senhores conselheiros UBIRATAN SPINELLI e VALTER ALBANO
Ausentes, justificadamente, os senhores conselheiros ANTONIO JOAQUIM, JOSE CARLOS NOVELLI e JULIO CAMPOS

Processo nº 8.951-4/99
Interessado NIVALDO DA CONCEIÇÃO PULQUEIRO
Assunto Aposentadoria Voluntária
Relator CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
ACORDÃO Nº 2.373/2002 ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 8544/2002, da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato em fl. 21-TC, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, assinado pelo presidente, deputado Jose Riva, pelo primeiro secretário deputado Humberto Bosapio e pelo segundo secretário, deputado Jair Mariano e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados a fl. 34-TC de aposentadoria voluntária do sr. NIVALDO DA CONCEIÇÃO PULQUEIRO, servindo em cargo de Oficial de Apoio Legislativo, especialidade Meteorista, Referência "76" Nível "III", com proventos proporcionais a 32 (trinta e dois) anos trabalhados (após aplicação do artigo 128, parágrafo único da Lei Complementar nº 04/90), nos termos do artigo 40, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, combinado com o artigo 140, parágrafo único, mais alínea "b" da Constituição Estadual e ainda os artigos 213 inciso III, alínea "c" e 220 (75% da função gratificada, instituída pelo Decreto Legislativo nº 2.859, de 23 12 93) da Lei Complementar nº 04 de 15 10 90, acrescido de 22% (vinte e dois por cento) de adicional por tempo de serviço, aplicada de acordo com o artigo 86 da Lei Complementar nº 4/90, com as modificações inseridas pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 42, de 16 04 96 conforme consta do processo nº 600/98, de 19 11 98, daquele Poder Legislativo
Participaram do julgamento os senhores conselheiros UBIRATAN SPINELLI e VALTER ALBANO
Ausentes, justificadamente, os senhores conselheiros ANTONIO JOAQUIM, JOSE CARLOS NOVELLI e JULIO CAMPOS

Processo nº 12.116-9/2002
Interessada CIRCE JOSÉ DOS SANTOS PRADO
Assunto Aposentadoria Voluntária
Relator CONSELHEIRO UBIRATAN SPINELLI
ACORDÃO Nº 2.374/2002 ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas a unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 9.586/2002, da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 03-TC, publicado no Diário Oficial do Estado em 07 06 2002 e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados a fl. 27-TC de aposentadoria voluntária da sra. CIRCE JOSÉ DOS SANTOS PRADO, na categoria funcional de Técnico Administrativo Educacional Classe "A", Nível "09", lotada

na Secretaria de Estado de Educação servindo na Escola Estadual "Profª Joaquina Cerqueira Caldas", nesta Capital, com subsídio integral, declarada estável no serviço público estadual pelo Decreto nº 2.173, de 21 12 89 - D.O. da mesma data, transporta para o cargo de técnico administrativo educacional da carreira dos profissionais da educação básica, portadora da escolaridade mínima de 2º Grau completo, posicionada na classe e nível correspondentes a sua escolaridade e ao tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.817, de 14 12 98 - D.O. da mesma data - Anexo II (subsídio constante do Anexo II, da Lei Complementar nº 50/98), pag. 119, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20 - D.O.U. de 16 12 98 e artigo 140 parágrafo único, da Constituição Estadual, mais o artigo 71, inciso III alínea "a", com aplicação do artigo 74 (observância do disposto nos artigos 44 a 48), ambos da Lei Complementar nº 50, de 01 10 98, regulamentada pelo Decreto nº 1.280, de 12 04 2000, combinado com o artigo 20, da lei complementar e as disposições do Decreto nº 2.817, de 14 12 98 referentes ao enquadramento temporário dos atuais funcionários no cargo de técnico administrativo educacional
Participaram do julgamento os senhores conselheiros ARY LEITE DE CAMPOS, VALTER ALBANO e JULIO CAMPOS
Ausentes, justificadamente, os senhores conselheiros ANTONIO JOAQUIM e JOSE CARLOS NOVELLI

Processo nº 14.894-0/2001
Interessada ZILDA CÂNDIDA DE ALMEIDA
Assunto Aposentadoria Voluntária
Relator CONSELHEIRO JOSE CARLOS NOVELLI
ACORDÃO Nº 2.375/2002 ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 10.480/2002, da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR o Ato Governamental de fl. 29-TC publicado no Diário Oficial do Estado, de 09 05 2002, e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados a fl. 24-TC, de aposentadoria voluntária da sra. ZILDA CÂNDIDA DE ALMEIDA, na categoria funcional de Apoio Administrativo Educacional, Classe "B", Nível "07", lotada na Secretaria de Estado de Educação servindo na Escola Estadual de 1º e 2º Graus "Pe. Ernesto Carmo Barreto", nesta Capital com subsídio proporcional a 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, período de 17 02 83 a 02 05 2002, declarada estável no serviço público estadual pelo Decreto nº 2.173, de 21 12 1989 - D.O. de 21 12 1989, transporta para o cargo de apoio administrativo educacional da carreira dos profissionais da educação básica, portadora da escolaridade mínima de Ensino Fundamental posicionada na classe e nível correspondentes a escolaridade e ao tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 25, de 10 02 99 - D.O. de 10 02 99 - Anexo II (subsídio constante do Anexo III da Lei Complementar nº 50/1998) pag. 20, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III alínea "b", da Constituição Federal redação dada pela Emenda Constitucional nº 20 - D.O.U. de 16 12 1998 e artigo 140, parágrafo único da Constituição Estadual, mais o artigo 71, inciso III, alínea "d", com aplicação do artigo 74 (observância do disposto nos artigos 44 a 49), ambos da Lei Complementar nº 50, de 01 10 1998, regulamentada pelo Decreto nº 1.280 de 12 04 2000 e as disposições do Decreto nº 25, de 10 02 99, referente ao enquadramento temporário dos atuais funcionários no cargo de Apoio Administrativo Educacional promovida de nível pela Portaria nº 03/SEDUC/00001/2001 - D.O. de 10 12 2001
Participaram do julgamento os senhores conselheiros ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN SPINELLI, VALTER ALBANO e JULIO CAMPOS
Ausente justificadamente, o senhor conselheiro ANTONIO JOAQUIM

Processo nº 6.487-4/2002
Interessada LOSBETH MARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO
Assunto Aposentadoria por Invalidez
Relator CONSELHEIRO JOSE CARLOS NOVELLI
ACORDÃO Nº 2.376/2002 ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 10.661/2002, da Procuradoria de Justiça, em REGISTRAR os Atos Governamentais de fl. 03 TC e 71 TC, publicados no Diário Oficial do Estado de 21 03 2002 e 25 07 2002, respectivamente e considerar LEGAL a forma como os proventos foram calculados a fl. 68-TC, de aposentadoria por invalidez da Sra. LOSBETH MARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, no cargo efetivo de Professor Classe "C" Nível "07", habilitação em Pedagogia Educacional Especial, lotada na Secretaria de Estado de Educação, servindo na Escola Estadual de 1º Grau "25 de Abril", nesta Capital, com subsídio integral nomeada em caráter efetivo pelo Decreto nº 1.222 de 08 02 1985 - D.O. de 11 02 85 (22 horas semanais), transporta para o cargo de professor da carreira dos profissionais da educação básica, com jornada única de trabalho de 30 (trinta) horas-aulas semanais, posicionada na classe e nível correspondentes à habilitação e ao tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único do Decreto nº 2.816, de 14 12 1998 - D.O. de 14 12 1998 - Anexo I (subsídio constante do Anexo I da Lei Complementar nº 50/1998), pag. 34 nos termos do artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20 - D.O.U. de 16 12 1998 e artigo 140 parágrafo único da Constituição Estadual, mais o artigo 36 (30 horas semanais) e artigo 71 § 1º inciso I, com aplicação do artigo 74 (observância do disposto nos artigos 44 a 49) todos da Lei Complementar nº 50, de 01 10 1998, regulamentada pelo Decreto nº 1.280, de 12 04 2000, e as disposições do Decreto nº 2.816, de 14 12 1998, referentes ao enquadramento dos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso
Participaram do julgamento os senhores conselheiros ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN SPINELLI, VALTER ALBANO e JULIO CAMPOS
Ausente, justificadamente, o senhor conselheiro ANTONIO JOAQUIM

Processo nº 6.691-4/2001
Interessada CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
Assunto Consulta
Relator CONSELHEIRO VALTER ALBANO
ACORDÃO Nº 2.377/2002 "Consulta sobre a possibilidade de solicitar a devolução de um computador cedido pela referida Câmara ao Fórum da Comarca de Rio Branco, através de Termo de Comodato
ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 10.141/2002, da Procuradoria de Justiça, em remeter a consulente fotocópia do Parecer nº 211/2002 de fls. 13 e 14-TC da Assessoria Jurídica, deste Tribunal, bem como do inteiro teor do relatório e voto do senhor conselheiro relator, de fls. 16 e 17-TC, para conhecimento e consequentes providências
Participaram do julgamento os senhores conselheiros ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN SPINELLI, JOSE CARLOS NOVELLI e JULIO CAMPOS
Ausente, justificadamente, o senhor conselheiro ANTONIO JOAQUIM

Processo nº 1.567.9/2002
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Assunto Consulta
Relator CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
ACORDÃO Nº 2.378/2002 "Consulta sobre a compra de terrenos não escriturados e sobre a retenção de INSS de profissionais liberais"
ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 9.635/2002, da Procuradoria de Justiça, em encaminhar a consulente fotocópia da informação de fls. 04 e 05-TC, da Inspeção Seccional de Fiscalização da Receita e Despesa da Administração Municipal, deste Tribunal, e do Parecer nº 194/2002, de fls. 06/07-TC, da Assessoria Jurídica deste Tribunal para conhecimento e providências uma vez que respondam com clareza os temas indagados
Participaram do julgamento os senhores conselheiros UBIRATAN SPINELLI, JOSE CARLOS NOVELLI, VALTER ALBANO e JULIO CAMPOS
Ausente, justificadamente, o senhor conselheiro ANTONIO JOAQUIM

Processo nº 14.611-0/2002
Interessada CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Assunto Consulta
Relator CONSELHEIRO VALTER ALBANO
ACORDÃO Nº 2.379/2002 "Consulta referente a dúvidas suscitadas pelos Eds, com referência a aplicação de alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal"
ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, a unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 9.506/2002 da Procuradoria de Justiça, em remeter a consulente fotocópia do Parecer nº 184/2002, de fls. 05 a 14-TC, da Assessoria de Informação deste Tribunal, bem como, do relatório e voto do senhor conselheiro relator, de fls. 17 a 21-TC, que respondem com clareza as dúvidas suscitadas
Participaram do julgamento os senhores conselheiros ARY LEITE DE CAMPOS, UBIRATAN SPINELLI, JOSE CARLOS NOVELLI e JULIO CAMPOS
Ausente, justificadamente, o senhor conselheiro ANTONIO JOAQUIM.

Processo nº 13.448.1/2002
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL
Assunto Consulta
Relator CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS
ACORDÃO Nº 2.380/2002 "Consulta sobre a possibilidade de se estender aos secretários prefeito, vice prefeito e vereadores reajuste salarial concedido aos servidores públicos do município"
ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas a unanimidade acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 9.550/2002, da Procuradoria de Justiça, em remeter a consulente fotocópia do Parecer nº 21/AJ/2002, de fls. 04 a 06-TC, da Assessoria de Informação deste Tribunal, bem como, do relatório e voto do senhor conselheiro relator, de fls. 08/09 TC, que respondem com clareza as dúvidas suscitadas
Participaram do julgamento os senhores conselheiros UBIRATAN SPINELLI, JOSE CARLOS NOVELLI, VALTER ALBANO e JULIO CAMPOS
Ausente justificadamente o senhor conselheiro ANTONIO JOAQUIM